

0007614-67.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Silva Guimaraes e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DIEGO SILVA GUIMARÃES, FERNANDO FERNANDES DA SILVA e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007614-67.2018.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007614-67.2018.8.26.0635\_Controle 2018/001839

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Silva Guimaraes e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DIEGO SILVA GUIMARÃES, FERNANDO FERNANDES DA SILVA e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 23h59min, no Túnel Jornalista Odon Pereira, Itaquera, nesta cidade e comarca, DIEGO SILVA GUIMARÃES, FERNANDO FERNANDES DA SILVA e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, agindo em concurso, tentaram subtrair, para todos, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, consistente em duas grades pertencentes à vítima Prefeitura Municipal de São Paulo, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram ao local acima, após ter sido irradiado que 3 indivíduos furtavam as grades e lá se depararam com os acusados balançando uma grade, tentando retirá-la, havendo outra, já retirada, no solo.

Os réus foram presos em flagrante. Contudo, em audiência de custódia, o réu FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA teve a sua prisão convertida em preventiva. Por outro lado, os acusados DIEGO SILVA GUIMARÃES e FERNANDO FERNANDES DA SILVA, em audiência de custódia, tiveram a sua prisão convertida em liberdade provisória (fls.138/140).

Em decisão de fls. 167, foi concedida liberdade provisória ao réu FREMERSON.

No ofício de fls. 177/180, a vítima Prefeitura Municipal de São Paulo forneceu uma estimativa de valor de recolocação das grades que foram retiradas pelos réus.

Atendendo a requisição de fls. 188, 199, 202 a qual solicitava o valor estimado dos bens objetos da tentativa de furto, para a devida instrução do feito, a Prefeitura Municipal de São Paulo enviou, novamente, ofício (fls. 212/215).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2019 (fls. 216/217).

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo para os réus DIEGO e FERNANDO (fls. 231).

O réu FERNANDO FERNANDES DA SILVA e o seu defensor aceitaram a proposta de suspensão formulada pelo Ministério Público (fls. 236/237).

O réu FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA foi citado por edital (fls. 252) .

A Defesa do réu FREMERSON requereu a suspensão do processo (fls. 268). No mesmo sentido, o Ministério Público também requereu a suspensão do feito (fls. 270).

Foi determinada a suspensão do processo para o réu FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 271/272).

O réu DIEGO SILVA GUIMARÃES foi citado por edital (fls. 281).

Diante do descumprimento injustificado das medidas estabelecidas pela proposta de suspensão condicional do processo, o Ministério Público requereu a revogação do benefício em desfavor do réu FERNANDO (fls. 361).

Nesse sentido, foi revogado o benefício da suspensão do processo para o réu FERNANDO FERNANDES DA SILVA (fls. 362).

O réu FERNANDO FERNANDES DA SILVA foi citado (fls. 235) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 368/371).

A Defesa do réu FERNANDO, em resposta escrita à acusação, requereu a absolvição sumária do acusado e, subsidiariamente, requereu a manifestação do Ministério

Público quanto à proposta de acordo de não persecução penal (fls. 368/371).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para o réu DIEGO (fls. 374).

Observou-se não haver hipótese de absolvição sumária para o réu FERNANDO (fls. 375/376). Ocasão em que foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional para o réu DIEGO (fls. 375/376).

A decisão de fls. 375/376, que determinou a suspensão do curso do processo para o réu DIEGO SILVA GUIMARÃES, foi reconsiderada (fls. 387).

Constatou-se que o réu FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pela prática de outro furto qualificado, de modo que a sua prisão foi convertida em preventiva (fls.401/405).

O réu FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA foi citado (fls. 413) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 417/420).

Em resposta escrita à acusação, a Defesa do acusado FREMERSON requereu a absolvição sumária do réu e, subsidiariamente, requereu a manifestação do Ministério Público quanto à proposta de acordo de não persecução penal (fls. 417/420).

A decisão de fls. 426 observou não haver hipótese de absolvição sumária para o réu FREMERSON.

O Ministério Público declarou ser inviável a propositura de acordo de não persecução penal ao réu FREMERSON, tendo em vista que este é reincidente (fls.427).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo para o réu DIEGO SILVA GUIMARÃES (fls. 446). No mesmo sentido, a Defesa do acusado requereu a suspensão do processo para DIEGO (fls. 451).

A decisão de fls. 453/454 suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional para o réu DIEGO.

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14 de julho de 2022, às 13h30min (fls. 472/473).

Na audiência, determinou-se a produção antecipada de provas para DIEGO SILVA GUIMARÃES, sem oposição da Defesa. Em audiência, foi ouvida uma testemunha de acusação, havendo desistência da segunda testemunha. Foi decretada a revelia dos réus.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

No que concerne aos réus FERNANDO FERNANDES DA SILVA e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, a Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas, inclusive pedindo a extensão dos efeitos da sentença para o acusado DIEGO SILVA GUIMARÃES. Subsidiariamente, pediu fixação a pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.  
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente, sendo inclusive o caso de extensão dos efeitos da sentença para o réu DIEGO SILVA GUIMARÃES, retomando o curso processual para este réu nesta data.

Embora provada a materialidade do crime de furto qualificado imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelos ofícios emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo (fls. 177/180, 191/198 e 204/215). Não há prova, em juízo, da autoria delitiva, pois as testemunhas não se recordam do ocorrido.

Valdir de Paula Sousa é ex policial militar e não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos.

Por sua vez, o policial Ronaldo Nunes da Silva disse que se recorda vagamente dos fatos, mas era motorista da viatura na época, então não conversou com as parte.

O réu FERNANDO FERNANDES DA SILVA e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA não foram interrogados diante da revelia decretada.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação do réu.

Por certo, conforme disciplinado no artigo 155, do Código de Processo Penal, a convicção do magistrado deverá ser formada pela apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo uma decisão ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos quando da fase de investigação.

Por conseguinte, tendo em vista à ausência de provas produzidas judicialmente que apontem à autoria do delito em questão, de rigor a absolvição dos acusados.

Por fim, havendo dúvidas acerca da efetiva dinâmica dos fatos, se prefere a absolvição. Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, “só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo” (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Finalmente, é mesmo o caso de estender os efeitos da sentença para o acusado DIEGO SILVA GUIMARÃES tendo em vista a antecipação das provas produzidas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER os réus FERNANDO FERNANDES DA SILVA, DIEGO SILVA GUIMARÃES e FREMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA da acusação de haverem praticado o crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, , com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo os réus respondido ao processo em liberdade, assim poderão permanecer para recorrer.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA